Dohoda o elektronickom doručovaní dokumentov

podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vznp. (ďalej len „dohoda“)

uzatvorená medzi vlastníkom/nájomcom bytu)

meno:_____

číslo bytu: _____

adresa bytu: _____

_____

dátum narodenia:_____

e-mail: _____

mobilné tel. č.: _____

(ďalej len „vlastník/nájomca“)

a

Okresné stavebné bytové družstvo Čadca

Sídlo: Gočárova ul. 252, 022 01 Čadca

IČO: 316 227 04

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, odd.: Dr, vl. č.: 92/L

(ďalej len „správca“ a spolu s vlastníkom/nájomcom ďalej len **„strany dohody“)**

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Výklad pojmov na účely tejto dohody:

a) pod pojmom **„zákon“** sa rozumie zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení,

b) pod pojmom **„dokumenty“** sa rozumie: vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu za obdobie uvedené v takomto vyúčtovaní, vyúčtovanie fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu, vyúčtovanie rozúčtovateľa tepla (napr. TECHEM spol. s r.o.), správa správcu, plán opráv v bytovom dome, predpis úhrad za užívanie bytu a akékoľvek iné dokumenty, o ktorých zákon prípadne iný všeobecne záväzný právny predpis kogentne neustanovuje spôsob doručovania v listinnej podobe.

Článok II. Predmet dohody

1. Správca sa na základe žiadosti vlastníka/nájomcu a s jeho bezvýhradným súhlasom zaväzuje doručovať vlastníkovi /nájomcovi dokumenty elektronickým spôsobom na vlastníkom/nájomcom určenú elektronickú (e-mailovú) adresu uvedenú v záhlaví tejto dohody a to za podmienok uvedených v tejto dohode.

2. Doručenie dokumentov vo forme e-mailovej správy na e-mail adresu vlastníka/nájomcu v celom rozsahu a s rovnakými právnymi účinkami nahrádza ich listinné doručovanie v zmysle zmluvy o výkone správy.

3. Dokumenty doručované na e-mailovú adresu vlastníka/nájomcu podľa tejto dohody sa považujú za doručené po troch dňoch od ich odoslania, aj keď si ich vlastník neprečítal a neoboznámil sa s ich obsahom.

4. Odo dňa nasledujúceho po doručení dokumentov vlastníkovi/nájomcovi začínajú plynúť všetky zákonné, prípadne zmluvne dohodnuté lehoty.

5. Strany dohody prehlasujú a súhlasia, že správca je naďalej oprávnený doručovať vlastníkovi/nájomcovi dokumenty spôsobom dohodnutým v zmluve o výkone správy, a že výber spôsobu doručovania je ponechaný na uvážení správcu.

Článok III. Povinnosti zmluvných strán

1. Správca je povinný zasielať vlastníkovi/nájomcovi dokumenty podľa tejto dohody v zašifrovanej podobe.

2. Vlastník/nájomca vyhlasuje, že k e-mailovej adrese uvedenej v tejto dohode má zriadený voľný a neobmedzený prístup a má vytvorené vhodné technické a softvérové podmienky na preberanie dokumentov zasielaných na túto e-mailovú adresu.

3. Správca nezodpovedá za nedoručenie, za oneskorené doručenie alebo za nesprávne doručenie dokumentov v elektronickej forme na e-mailovú adresu vlastníka/nájomcu v prípade, ak bol nedostatok doručenia spôsobený nedostatočným, nevhodným alebo nesprávnym technickým a/alebo softvérovým vybavením vlastníka/nájomcu.

4. Vlastník/nájomca je zodpovedný za správnosť označenia e-mailovej adresy, na ktorú má správca zasielať vlastníkovi/nájomcovi dokumenty v zmysle tejto dohody.

5. Heslo k otvoreniu zašifrovaných dokumentov (ďalej len „heslo“) je pre všetky dokumenty rovnaké, pričom vlastník/nájomca má právo kedykoľvek požiadať

správcu o zmenu tohto hesla.

6. Správca sa zaväzuje oznámiť vlastníkovi/nájomcovi heslo zaslaním sms správy na mobilný kontakt uvedený v záhlaví tejto dohody.

7. Správca nezodpovedá za nedoručenie, za oneskorené doručenie alebo za nesprávne doručenie sms správy s heslom na mobilný kontakt označený vlastníkom/nájomcom v prípade, ak bol nedostatok doručenia spôsobený na strane vlastníka/nájomcu.

8. Vlastník/nájomca je povinný zabezpečiť utajenie hesla, chrániť ho pred stratou, odcudzením, modifikáciou, zneužitím, ďalej je povinný urobiť všetky opatrenia potrebné na zabránenie straty, odcudzenia, zneužitia, modifikácie hesla neoprávnenou osobou. O tejto povinnosti je vlastník/nájomca povinný poučiť každú osobu, ktorej heslo sprístupní.

9. Vlastník/nájomca plne zodpovedá za prípadný únik alebo zneužitie jeho osobných údajov spôsobené prezradením či zneužitím jeho hesla, presmerovaním e-mailovej správy od správcu obsahujúcej dokumenty alebo iným technickým či ľudským pochybením na strane vlastníka/nájomcu.

10. Vlastník/nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť správcovi stratu hesla ako aj akúkoľvek zmenu e-mailovej adresy, alebo telefónneho čísla na ktoré mu majú byť zasielané dokumenty, alebo SMS uvedeného v tejto dohode v zmysle tejto dohody a to písomne alebo zaslaním e-mailovej správy správcovi: osbdcadca@osbdcadca.sk. V prípade porušenia tejto povinnosti vlastník/nájomca v celom rozsahu zodpovedá za prípadnú škodu tým spôsobenú. Odoslanie dokumentov na správcovi poslednú známu emailovú adresu vlastníka/nájomcu sa považuje za riadne doručenie dokumentov.

11. Vlastník/nájomca berie v celom rozsahu na vedomie, že obsahom záväzku v zmysle tejto dohody je aj spracovávanie a uchovávanie osobných údajov vlastníka/nájomcu zo strany správcu, a to najmä vo vzťahu k evidovaniu e-mailovej adresy vlastníka/nájomcu. Vlastník/nájomca udeľuje pre účely tejto dohody svoj výslovný súhlas na spracovanie dotknutých osobných údajov o jeho osobe.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Táto dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú stranu dohody.

2. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu stranami dohody.

3. Táto dohoda zaniká dohodou strán alebo na základe výpovede danej ktoroukoľvek zo strán dohody. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej strane. Výpovedná lehota je 10 dní a začína plynúť deň nasledujúci po dni doručenia výpovede druhej strane dohody.

4. Ak by niektoré ustanovenia tejto dohody mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí tejto dohody, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto dohody.

5. Strany dohody vyhlasujú, že táto dohoda je vyhotovená podľa slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle strán dohody, ani jedna z nich ju neuzavrela v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená. Strany dohody si túto dohodu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

6. Elektronické doručovanie poskytuje OSBD Čadca vlastníkovi/nájomcovi bytu bezplatne.

V Čadci , dňa 17.05.2026

Za Okresné stavebné bytové družstvo Čadca

.....

Ing. Marián Sihelník

predseda predstavenstva

.....

Marián Baranec

podpredseda predstavenstva

V Čadci , dňa .....

Vlastník/nájomca :.....